

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 900/2535

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นางประภา สมสุขทวีกุล

โจทก์

นายพิชัย ตั้งติตรธรรม

จำเลย

นายพิชัย ตั้งติตรธรรม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 193, มาตรา 218, มาตรา 224, มาตรา 225

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาข้อ 2 มิได้ระบุข้อเท็จจริงโดยย่อ หรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิงมาในฎีกาต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 225 ส่วนฎีกาข้อ 3 เป็นฎีกา ข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่รับ

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้กฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3ซึ่งจำเลยได้บรรยายข้อเท็จจริง โดยย่อในคำฟ้องฎีกาแล้วฎีกาของจำเลยจึงไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 วรรคสองประกอบด้วยมาตรา 225 และถือได้ว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้ พิเคราะห์ต่อไป

หมายเหตุ โจทก์และโจทก์ร่วมได้สำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 35 สำนวนธุรการ
อันดับ 35 และ 36)

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น นางประภาสมสุขทวีกุลผู้เสียหาย ยื่น
คำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความ
ผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ให้ลงโทษจำคุก 6 เดือน จำเลย
ให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนเป็น ประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง นับเป็นเหตุ
บรรเทาโทษ เห็นสมควรลดโทษให้ 1 ใน 3 คงจำคุกจำเลย 4 เดือน และให้นับโทษจำ
เลยต่อจากโทษของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ข.1825/2532 ของศาลนี้ ส่วน
คดีอาญาหมายเลขดำที่ ข.4700/2532 ที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ่นั้น ไม่ปรากฏว่าศาล
ได้พิพากษาแล้วหรือไม่ จึงนับโทษต่อให้ไม่ได้ให้ยกคำขอในส่วนนี้

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 34 แผ่นที่ 2)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 35)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยอุทธรณ์คำสั่งเฉพาะฎีกาข้อ 2 เห็นว่าฎีกาข้อ 2 ของจำเลย
เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย จำเลยได้ระบุข้อเท็จจริงโดยย่อและขอกฎหมายที่ยก
ขึ้นอ้างอิงไว้ชัดแจ้งชอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193
วรรคสองประกอบด้วยมาตรา 225 แล้ว ให้รับฎีกาข้อ 2 ของจำเลยไว้พิจารณา ให้
ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

พิจาระห์แล้ว จำเลยอุทธรณ์คำสั่งเฉพาะฎีกาข้อ 2 เห็นว่าฎีกาข้อ 2 ของจำเลย เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย จำเลยได้ระบุข้อเท็จจริงโดยย่อและขอกฎหมายที่ยก ขึ้นอ้างอิงไว้ชัดแจ้งขอด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 วรรคสองประกอบด้วยมาตรา 225 แล้ว ให้รับฎีกาข้อ 2 ของจำเลยไว้พิจารณา ให้ ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

(สังเวียน รัตนมุง-ประมาณ ชันชือ-จงทรัพย์ เทียงธรรม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>